一、生命週期

1、制憲

2、憲政慣例

3、憲法解釋

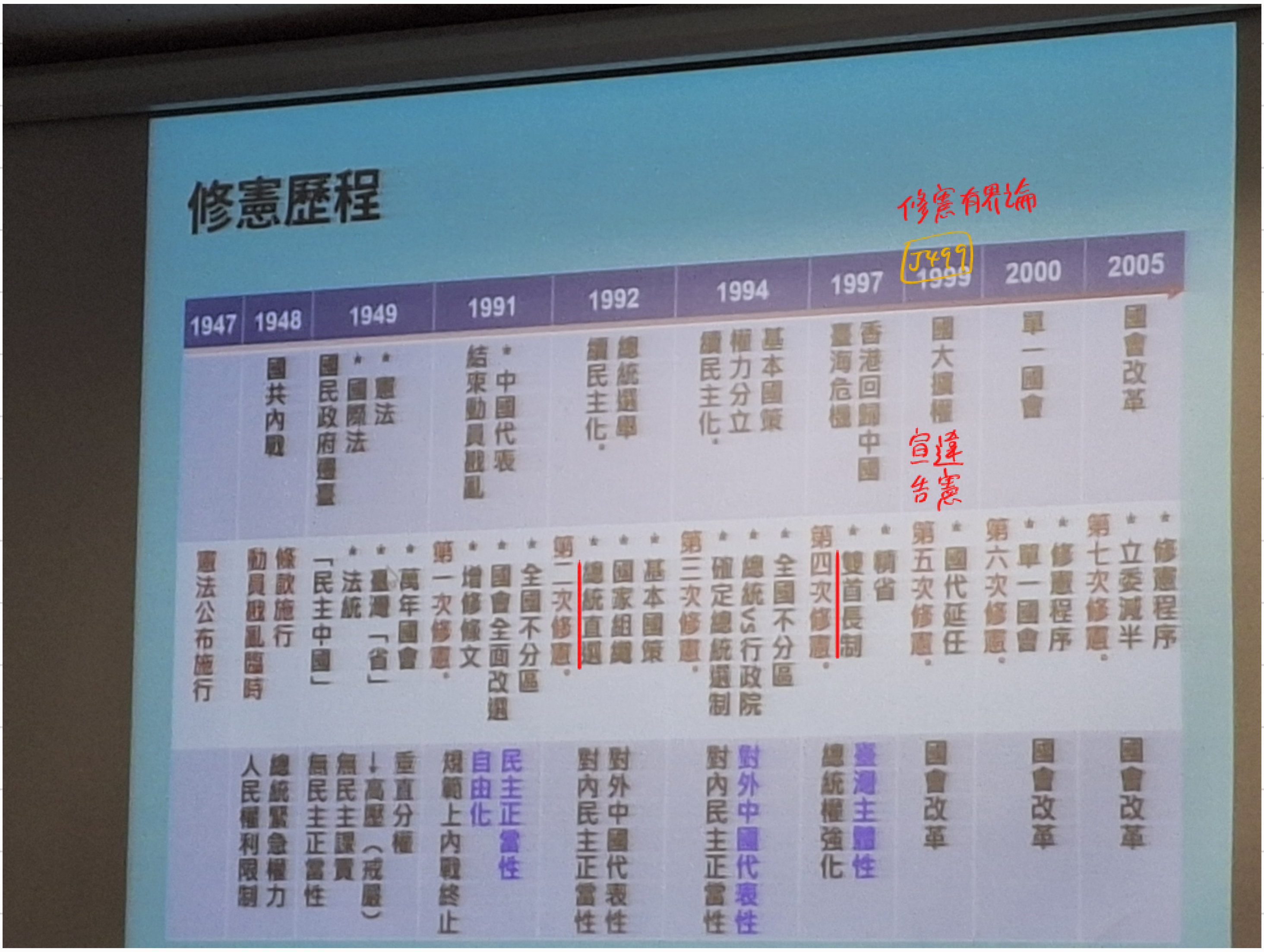
4、憲法变遷

5、修憲

6、憲法破棄

法律安定性的浮动

廣义的憲法变遷



修憲歷程

修憲有界論

J499

1947	1948	1949	1991	1992	1994	1997	1999	2000	2005
	國共內戰	＊憲法 ＊國際法 國民政府遷臺	＊中國代表 結束動員戡亂	總統選舉 續民主化。	基本國策 權力分立 續民主化。	香港回歸中國 臺海危機	國大擴權 宣告違憲	單一國會	國會改革
憲法公布施行	動員戡亂臨時條款施行	＊萬年國會 ＊臺灣「省」 ＊法統「民主中國」	＊全國不分區 ＊國會全面改選 ＊增修條文 第一次修憲。	＊基本國策 ＊國家組織 ＊總統直選 第二次修憲。	＊全國不分區 ＊總統vs行政院 ＊確定總統選制 第三次修憲。	＊精省 ＊雙首長制 第四次修憲。	＊國代延任 第五次修憲。	＊修憲程序 ＊單一國會 第六次修憲。	＊修憲程序 ＊立委減半 第七次修憲。
	總統緊急權力 人民權利限制	垂直分權 ↓高壓（戒嚴） 無民主課責 無民主正當性	民主正當性 自由化 規範上內戰終止	對外中國代表性 對內民主正當性	對外中國代表性 對內民主正當性	臺灣主體性 總統權強化	國會改革	國會改革	國會改革

二、程序（憲增§12）

1、立委¼提议+¾出席+¾決议通过（特别多数决）

2、公告半年

3、人民複決（过選举人总数之半数同意）

四、机关

1、本文：国民大会

2、增修：立法院+人民複決

民主之首要課責要件

五、程序正义：人民知悉、表達意見 ⇒ 預期+信賴

1、J499：行使职权符合全体国民之合理期待及信賴

2、J314：非為修憲召开之臨時会不得修憲

3、J381：议会自律+自由民主之憲政秩序

4、J499：非重大明顯瑕疵 (所谓明顯，係事實不待调查即可认定；所谓重大，就议事程序而言指瑕疵之存在已喪失程序正当性)

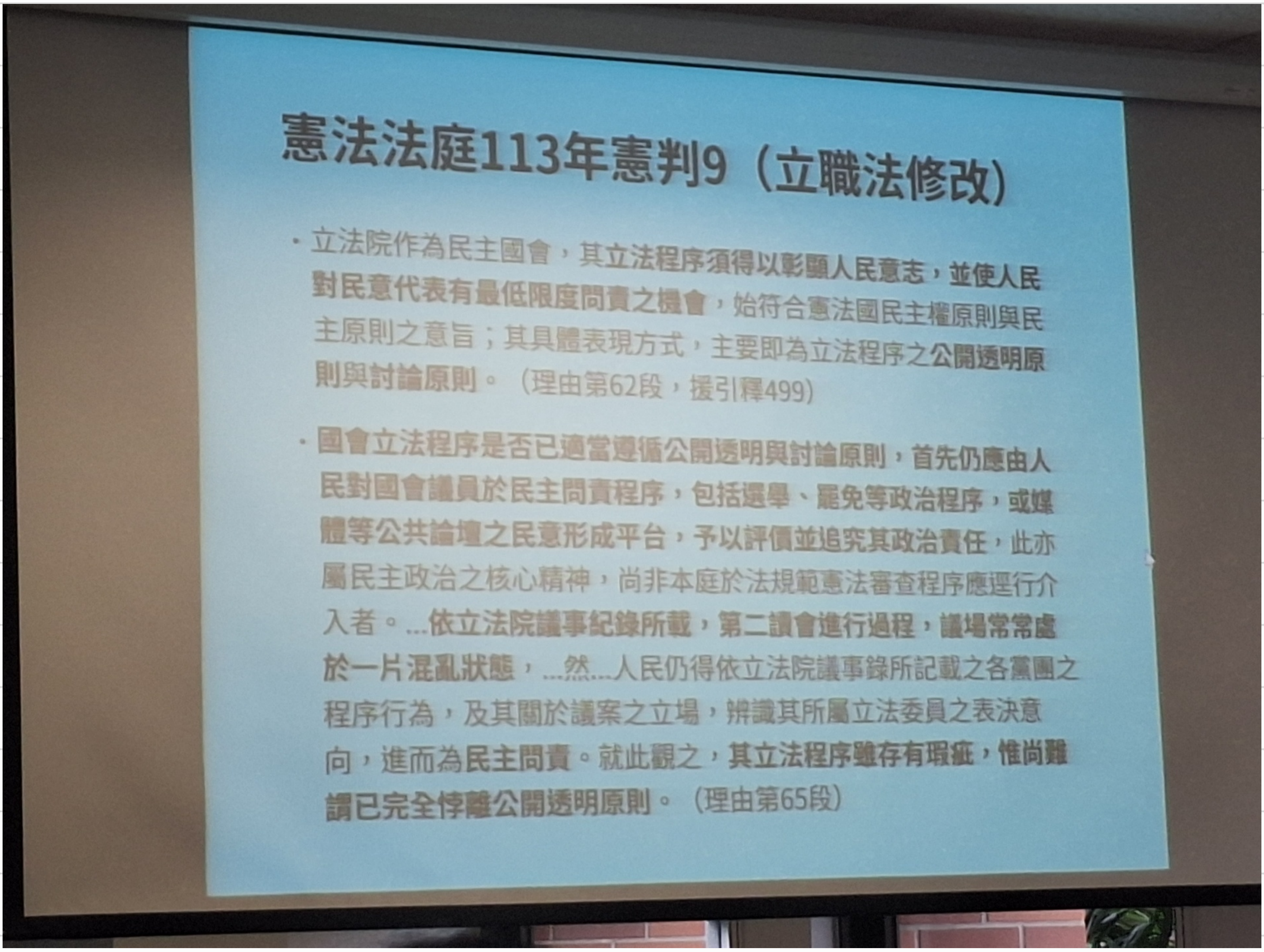
5、内容：自由民主憲政秩序 (憲法之核心精神)

what about 113.9 ?

113.9 修立职法 标準 same？ ⊗ ∵一个是修憲，一个是修法

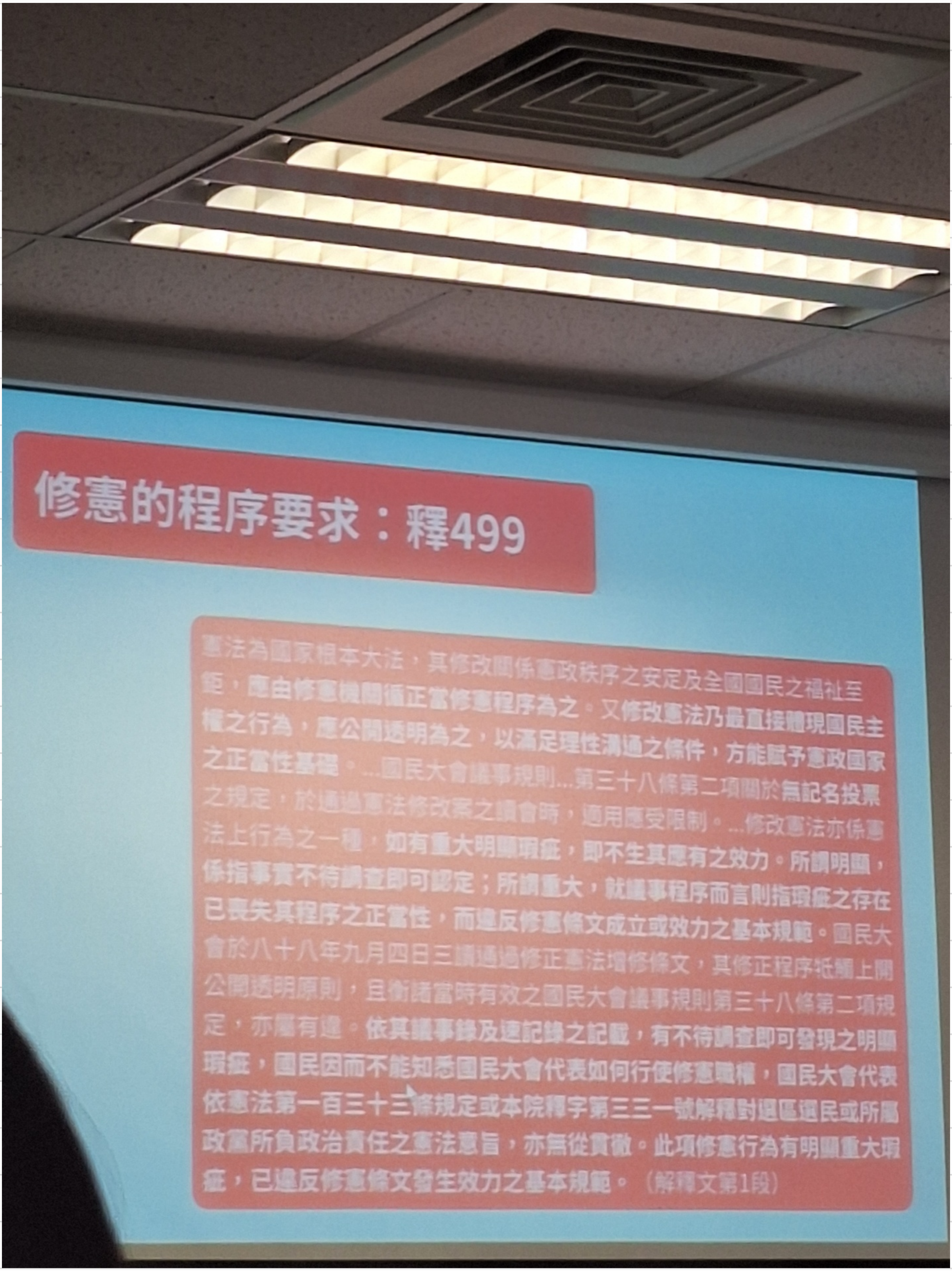
不认同，其仍受憲法約束

✓



憲法法庭113年憲判9（立職法修改）

- 立法院作為民主國會，**其立法程序須得以彰顯人民意志，並使人民對民意代表有最低限度問責之機會**，始符合憲法國民主權原則與民主原則之意旨；其具體表現方式，主要即為立法程序之**公開透明原則與討論原則**。（理由第62段，援引釋499)
- **國會立法程序是否已適當遵循公開透明與討論原則，首先仍應由人民對國會議員於民主問責程序，包括選舉、罷免等政治程序，或媒體等公共論壇之民意形成平台，予以評價並追究其政治責任**，此亦屬民主政治之核心精神，尚非本庭於法規範憲法審查程序應逕行介入者。...**依立法院議事紀錄所載，第二讀會進行過程，議場常常處於一片混亂狀態**，...然...人民仍得依立法院議事錄所記載之各黨團之程序行為，及其關於議案之立場，辨識其所屬立法委員之表決意向，進而為**民主問責**。就此觀之，**其立法程序雖存有瑕疵，惟尚難謂已完全悖離公開透明原則**。（理由第65段）



修憲的程序要求：釋499

憲法為國家根本大法，其修改關係憲政秩序之安定及全國國民之福祉至鉅，**應由修憲機關循正當修憲程序為之**。又**修改憲法乃最直接體現國民主權之行為，應公開透明為之，以滿足理性溝通之條件，方能賦予憲政國家之正當性基礎**。...國民大會議事規則...第三十八條第二項關於**無記名投票**之規定，於通過憲法修改案之讀會時，適用應受限制。...修改憲法亦係憲法上行為之一種，**如有重大明顯瑕疵，即不生其應有之效力。所謂明顯，係指事實不待調查即可認定；所謂重大，就議事程序而言則指瑕疵之存在已喪失其程序之正當性，而違反修憲條文成立或效力之基本規範。**國民大會於八十八年九月四日三讀通過修正憲法增修條文，其修正程序牴觸上開公開透明原則，且衡諸當時有效之國民大會議事規則第三十八條第二項規定，亦屬有違。**依其議事錄及速記錄之記載，有不待調查即可發現之明顯瑕疵，國民因而不能知悉國民大會代表如何行使修憲職權，國民大會代表依憲法第一百三十三條規定或本院釋字第三三一號解釋對選區選民或所屬政黨所負政治責任之憲法意旨，亦無從貫徹。此項修憲行為有明顯重大瑕疵，已違反修憲條文發生效力之基本規範。**（解釋文第1段）

113.9 重大明顯 vs J499

J499/J419

1、重大：違反憲法基本原則

2、公开透明原則？

J499：if 重大明顯 ⇒ 无民主課責
||
113、9：if 有民主課責 ⇒ 无重大明顯

有界限說

1、自由民主憲政秩序 = 憲法基本原則 = 憲法之存在基石

2、憲法忠誠義務 (by Ger) ⇒ 憲法賦予之职权无法毀棄憲法